

美股指南（三）合规

源文件：美股指南（三）合规.md

生成日期：2026-07-12

目录

美股指南（三）合规	2
低风险方案一：通过 QDII 买美股基金	2
低风险方案二：境外银行 + 美国券商，主动报税	2
低风险方案三：移民海外	3
中风险方案：境外银行 + 美国券商，不主动报税	3
高风险方案：加密货币	4

美股指南（三）合规

合规是个很宽泛的概念，除了税务，还涵盖开户、外汇、申报、遗产等方方面面。中国在金融制度设计层面，有意识地淡化了合规这一概念，颇有几分刑不可知则威不可测的味道，导致大部分人对此毫无认识，值得单独拿出来聊一聊。

中国人想投资美股，办法其实非常多，有完全合规的，有半合规的，也有完全不合规的。由于法律和规章一直在快速调整，几种办法之间的边界越来越模糊，投资者不可避免地要承担一定的合规风险。按对风险的接受程度，我把投资美股的人群粗略分成低、中、高三类来讨论。

低风险与中风险的分界线，在于你是否愿意为这句话付诸行动："法理上，中国公民的海外投资所得需要缴纳 20% 的所得税。" 如果你愿意按规则缴税以换取合规上的安心，那你大概率属于低风险接受度人群。

中风险与高风险的分界线，在于你是否认同这句话："我的资产，需要得到某个强力机构的承认和庇护，我才安心。" 如果你认同，那你大概率属于中风险接受度人群。

低风险方案一：通过 QDII 买美股基金

对大多数人而言，QDII 是最适合投资美股的渠道，可以省去无数和税务局打交道的麻烦。

证监会和外管局调拨专门额度给持牌基金公司，普通散户用人民币认购，完全合规，并享受 A 股免税政策。缺点是 QDII 不能买个股，也用不了期权等金融工具。

支付宝场外认购的额度只有可笑的一天 10 元；场内则可以像普通 ETF 一样直接出价购买，但溢价不低，毕竟好东西大家都想要。

管理费虽然比 A 股宽基基金贵一些，但下面这 6 只是目前市面上费率最低的一档。买的时候比较一下溢价率，尽量挑溢价低的下手：

标普基金：513500（0.8%管理费），159655（0.75%管理费），513650（0.75%管理费）

纳斯达克基金：159501（0.6%管理费），513870（0.6%管理费），159696（0.6%管理费）

低风险方案二：境外银行 + 美国券商，主动报税

具体方法已经在（一）和（二）中详细讲过，这里略去细节。

由于国税局没法通过 CRS 拿到美国券商的数据，如果当年有盈利，需要你来年主动在个税 App 中申报境外所得并缴纳 20% 所得税。

比较坑的一点是，税务局不允许跨年度亏损冲抵。假如你今年亏 2 万，明年赚 2 万，一合计不仅没赚钱，反而倒亏 4000 元税款。所以卖出时要有意识地让盈利和亏损落在同一年内互相对冲，同时务必保存好完整的交易流水以备查税。

不过这种方法已经存在一定的合规问题，问题不在税务，而在外汇管制。除非你有海外收入，否则个人理论上不允许把人民币兑换成外汇用于证券和地产投资。而如果你真的有海外收入，那你其他的海外收入为什么不报税呢？

申报缴税之后，盈利部分可以名正言顺地转回香港，再通过港币在内地正常消费。但要清醒一点：如果你的本金当初是通过非合规渠道出境的，那交税这一步只洗白了利润，没有洗白本金。本金的来源合规性是另一码事，虽然实际上从来不管。

低风险方案三：移民海外

虽然听起来略带荒诞，但移民确实是一条完全合规的路径，尤其是香港、新加坡、阿联酋这种完全不收资本利得税的地区。一旦移出去，资本自由流动、当地完全不征税，天高任鸟飞。

这里的移民并不是指更换国籍，拿到长期的居留签证，能办理当地的证件就可以。

需要注意很多国家的资本利得税率远高于 20%，所以要仔细考察移民目的地。

一个非常常见的误区是：很多人以为拿到一个香港或新加坡的税号就万事大吉。但中国在法理上是一个全球征税的大国，判定中国税收居民的标准是“在境内有住所”或“一个纳税年度内在境内累计居住满 183 天”。这里的住所不是指你名下有没有房子，而是指因户籍、家庭、经济利益关系而形成的习惯性居住。

也就是说，很多人办了香港高才、优才，拿着香港身份证开了香港券商账户，却依然把家、户口、主要工作和收入都留在大陆。从中国税法的视角看，你仍然是中国税收居民，仍然需要为全球收入纳税，这才是真正的合规风险所在。

真要彻底脱离中国税收居民身份，关键动作不是换护照，而是注销中国户籍，并把家庭和经济利益的重心实质性地迁出。仅有香港身份证、却保留中国户籍和境内主要利益的人，是中国税务居民的概率仍然非常高。

但实际操作中，以上规则暂时没有被严格执行。这几年大量的加密货币从业者搬到了迪拜，几乎人人都还保留着中国户籍和国籍，从没见过有谁主动给国税局交过一分钱的税。

中风险方案：境外银行 + 美国券商，不主动报税

这是目前讨论最多的办法，我同样在（一）和（二）中详细写过，此处略去细节。这是一条不太合规、需要和老大哥斗智斗勇的路。

如果你选择不把钱带回国内消费，变成永久的海外游子，那么风险其实不高。一笔资产从税务局的视野中消失后再也没出现过，你大可以解释成自己花天酒地给消费掉了，或者干脆丢了。

如果永久放在海外，不可避免需要考虑遗产税的问题。美国对非美国居民的遗产税起征额只有 6 万美元，超出部分适用阶梯税率，最高可达 40%，并且需要走一套复杂的遗产认证和继承程序，耗时可能长达 1-2 年。

如果选择把钱带回国消费，最好持续关注 CRS 的最新动态，一旦 CRS 进行后续升级，开始上报账户进出总额，那 CRS 参与国的银行账户几乎就没法用了。

税务局可以查到微信和支付宝的完整流水，所以即使用外卡在国内消费，理论上也存在漏洞。只不过征税本身有成本，税务局每年扫描几万亿条交易流水得不偿失。

更不合规把资金从海外倒回国内的办法，比如找私人对敲、找贸易公司夹带，普遍存在

高风险方案：加密货币

虽然讨论的人很多，但这是我最不推荐的办法。时至今日，加密货币圈依然是个极其野蛮和原始的地方，充斥着各路小偷和骗子。

没有技术背景的外行人，很容易在某个时刻一时上头掉进某个陷阱，导致积蓄付诸东流，任何机构、个人或组织都无法帮你挽回损失。

如果你已经非常熟悉这个圈子，可以考虑用加密货币作为出入金通道，整个交易过程完全游离于任何国家和机构的视线之外。没有人给你保障，你也无需向任何组织汇报，你需要有能力为自己的财产兜底和负责。

但我依然推荐通过传统券商来进行交易，而不是最近讨论得火热的 RWA，流动性差且诈骗盘口非常多。